

訴願書

稱謂	姓名 (或法人、團體名稱)	出生年月 日	住所或居所 (營業所或事務所)	身分證明文件字 號
訴願人	泳富程科技開發有限公司		基隆市七堵區○○路○○號	統一編號：○○○○○○○○
代表人 (法人或團體應填具)	葉國章		基隆市七堵區○○路○○號	○○○○○○○○○○ ○○○
訴願代理人 (未委任者，免填)				
原行政處分機關	基隆市政府			
受理訴願機關	環境部			
行政處分書 發文日期及文號	114年9月23日府授環廢貳字第1140360907號函	行政處分之年 月日	中華民國114年9月23日	
本訴願事件（專任教師或準用教師者）有無提起教師申訴程序： ☒ 無 ☐ 有。向何機關或學校提起： 提起之年月日：				
訴願請求事項： 請求撤銷原處分。				
事實： 訴願人領有原處分機關核發之乙級廢棄物處理許可證。原處分機關依臺灣新北地方法院112年度訴字第1194號刑事判決及所屬環境保護局稽查結果，認訴願人有申報不實等3項違規事實，構成公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第27條第1項第1款、第5款所定情節重大情形，以114年9月23日函廢止訴願人乙級廢棄物處理許可證。				

理 由：

一、訴願人所涉違規情節並非嚴重，尚未達須廢止許可證之程度；且於案發後已立即改善作業流程、強化內部管理並配合主管機關查察，足見具修正及防止再犯之決心。

二、管理辦法第27條第1項規定核發機關「得」撤銷或廢止許可證，足見立法者明確賦予主管機關裁量空間，廢止並非義務性處分，應視個案情節輕重、違規樣態及矯正可能性而定。原處分機關未審酌訴願人違規情節、改善情形與社會公益之衡量，逕予廢止，有裁量逾越及違反比例原則之虞。

三、倘認仍應處罰，尚有課處罰鍰、命暫停執行業務或命限期改善等較輕微之手段可達管理目的；逕以最重之廢止處分使訴願人喪失經營能力並影響員工生計，非達成環境管理之必要手段。

四、綜上，請求撤銷原處分。

檢附之證據或附件：

一、原處分書影本乙份。

二、乙級廢棄物處理許可證影本乙份。

三、改善作業流程及內部管理措施相關資料乙份。

四、配合主管機關查察紀錄影本乙份。

此 致

基隆市政府 轉陳

環境部

訴 願 人：泳富程科技開發有限公司

代 表 人：葉國章（簽名或蓋章）

中 華 民 國 114年10月23日

副本已於 年 月 日抄送原行政處分機關（逕向受理訴願機關提起訴願時填具辦理）

備註1：若請求陳述意見，請於訴願書載明或利用網路申請。

備註2：訴願人、參加人或利害關係人不在受理訴願機關所在地者，得向受理訴願機關請求就近到本人所在地之地方政府或行政院聯合服務中心視訊陳述意見。